



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HABIBI BIN NASRUN**
2. Tempat lahir : Sukaramai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Ptpn Xiii Crf Emplasmen 2 Dusun Tambarangan Rt.012 Rw.003 Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI BIN NASRUN** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/83/II/RES.1.7/2024/Reskrim tertanggal 15 November 2024;

Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI BIN NASRUN** ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau (Pasal 25) sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Benua Enam Cabang Rantau, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Raya RT.02 Nomor 3 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 26Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 20 Maret 2025 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) centimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan Terdakwa kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-11/tapin/02/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN** yang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit Blok S 47 PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau *merampas nyawa orang lain* yaitu terhadap saksi korban AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA saat terdakwa sedang berada di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit Blok S 47 PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) lalu datang korban AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan mengendarai sepeda motor dan mengolok-olok saksi M. FATHUR Bin NASRUN yang merupakan adik dari terdakwa. Selanjutnya korban masuk ke dalam kebun sawit untuk bekerja, setelah itu dalam kurun waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit korban kembali datang mengendarai sepeda motor dan kembali mengolok-olok saksi M. FATHUR Bin NASRUN selanjutnya korban turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menghampiri saksi M. FATHUR Bin NASRUN dan juga terdakwa. Dikarenakan sebelumnya antara terdakwa dan juga korban pernah terlibat konflik sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menghampiri korban dengan tangan kanan yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan Panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawa oleh terdakwa yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian perut korban sehingga membuat korban terluka dan langsung berlari masuk ke dalam kebun sawit. Selanjutnya terdakwa mengejar korban berlari masuk ke dalam kebun sawit lalu saksi M. FATHUR Bin NASRUN juga ikut mengejar terdakwa dan juga korban dengan tujuan untuk meleraikan korban dan juga terdakwa. Kemudian pada saat berada di dalam kebun sawit, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kanan dan belakang kepala korban yang membuat korban langsung terjatuh tergeletak di tanah. Lalu pada saat dalam kondisi korban terjatuh di tanah dengan kondisi terdakwa akan kembali mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah tubuh korban, kemudian saksi M. FATHUR Bin NASRUN langsung bergerak mendekati tersangka dan juga korban yang dalam kondisi berbaring telentang di tanah dengan tujuan untuk meleraikan terdakwa dan juga korban. Pada saat antara korban, terdakwa dan saksi M. FATHUR Bin NASRUN berada dengan posisi telentang di tanah di dalam kebun sawit, lalu datang saksi MUHAMMAD NAFIS Bin ARAN, saksi TAUFIK RAHMAN Bin JAKARIA, saksi HAMKANI Bin (Alm) M. AINI dan saksi M. ILHAM Bin JUMAAH untuk menghampiri korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban meninggal dunia.
- Berdasarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul nomor: 224/VeR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tampak luka robek dengan tepi rata di k
sebelah kanan dengan panjang tujuh l
sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam
koma lima sentimeter dengan dasar sel
tengkorak

Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung : Tidak terdapat kelainan
Perut/Pinggang : Tampak luka tusuk dengan tepi rata di b
perut dengan panjang tiga sentimeter, lebar
sentimeter dan dalam lima sentimeter

Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 332/SKK/RSUD-DS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter penanggungjawab pasien dr. RESTI RIYANDINA M. menerangkan AKHMADU BAIDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Bulan November tahun 2024 di RSUD Datu Sanggul Rantau. -----

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. ----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN** yang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit Blok S 47 PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau *Penganiayaan yang mengakibatkan mati* yaitu terhadap saksi korban AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA saat terdakwa sedang berada di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit Blok S 47 PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) lalu datang korban AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan mengendarai sepeda motor dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



mengolok-olok saksi M. FATHUR Bin NASRUN yang merupakan adik dari terdakwa. Selanjutnya korban masuk ke dalam kebun sawit untuk bekerja, setelah itu dalam kurun waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit korban kembali datang mengendarai sepeda motor dan kembali mengolok-olok saksi M. FATHUR Bin NASRUN selanjutnya korban turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi M. FATHUR Bin NASRUN dan juga terdakwa. Dikarenakan sebelumnya antara terdakwa dan juga korban pernah terlibat konflik sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menghampiri korban dengan tangan kanan yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan Panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang dibawa oleh terdakwa yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian perut korban sehingga membuat korban terluka dan langsung berlari masuk ke dalam kebun sawit. Selanjutnya terdakwa mengejar korban berlari masuk ke dalam kebun sawit lalu saksi M. FATHUR Bin NASRUN juga ikut mengejar terdakwa dan juga korban dengan tujuan untuk meleraikan korban dan juga terdakwa. Kemudian pada saat berada di dalam kebun sawit, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kanan dan belakang kepala korban yang membuat korban langsung terjatuh tergeletak di tanah. Lalu pada saat dalam kondisi korban terjatuh di tanah dengan kondisi terdakwa akan kembali mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah tubuh korban, kemudian saksi saksi M. FATHUR Bin NASRUN langsung bergerak mendekati tersangka dan juga korban yang dalam kondisi berbaring telentang di tanah dengan tujuan untuk meleraikan terdakwa dan juga korban. Pada saat antara korban, terdakwa dan saksi M. FATHUR Bin NASRUN berada dengan posisi telentang di tanah di dalam kebun sawit, lalu datang saksi MUHAMMAD NAFIS Bin ARAN, saksi TAUFIK RAHMAN Bin JAKARIA, saksi HAMKANI Bin (Alm) M. AINI dan saksi M. ILHAM Bin JUMAAH untuk menghampiri korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. --

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul nomor: 224/VeR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tampak luka robek dengan tepi rata di k sebelah kanan dengan panjang tujuh l sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam koma lima sentimeter dengan dasar sel tengkorak
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut/Pinggang	:	Tampak luka tusuk dengan tepi rata di b perut dengan panjang tiga sentimeter, lebar sentimeter dan dalam lima sentimeter
Anggota Gerak Atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genetalia/Bokong	:	Tidak terdapat kelainan
Kesimpulan		

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 332/SKK/RSUD-DS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter penanggungjawab pasien dr. RESTI RIYANDINA M. menerangkan AKHMADU BAIDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Bulan November tahun 2024 di RSUD Datu Sanggul Rantau. -----

-----**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin NASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HAMKANI BIN M. AINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Korban Akhmadu Baidi merupakan menantu Saksi dan Terdakwa merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi Hamkani dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan terhadap Korban Akhmadu Baidi hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa Saksi Hamkani bekerja di PT. HCT (Hashur Citra Terpadu) selaku mandor;
- Bahwa Saksi Hamkani tidak melihat langsung awal kejadian penusukan, saksi Hamkani mengetahuinya setelah diberitahu saksi Hendri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Hamkani sedang membuat pondok yang berjarak sekitar 50m (lima puluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Hamkani sedang bikin pondok kemudian datang Saksi Ilham memberitahu Saksi Hamkani bahwa Terdakwa dan Korban sedang berkelahi di belakang mobil Saksi Hendri kemudian Saksi Hamkani mendatangi keduanya yang ternyata sudah berada di area kebun sawit tepatnya di parit, Saksi Hamkani mendapati Saksi M. Fathur sedang memegang tangan sebelah kanan Terdakwa berusaha meleraai Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis herder kemudian Saksi Hamkani juga memegang tangan Terdakwa berusaha meleraai. Setelah itu Terdakwa mengalah dan senjata tajam terlepas dari tangannya kemudian Saksi Hamkani menyuruh Terdakwa pulang ke rumah disusul Saksi M. Fathur. Selanjutnya Saksi Hamkani memanggil Saksi Muhammad Nafis dan Saksi Taufik Rahman untuk mengangkat korban dari parit dan membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Hamkani tidak menanyakan penyebab Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian tergeletak di kebun sawit masih sadar dan bernafas, posisi korban menghadap ke atas dan tidak tenggelam dalam parit;
- Bahwa Saksi Hamkani mengetahui luka di kepala korban pada saat korban diangkat oleh Saksi Muhammad Nafis dan Saksi Taufik Rahman, luka terbuka seperti bekas sayatan dan tidak ada ceceran darah baik di kepala korban maupun di sekitar korban tergeletak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hamkani tidak mengetahui senjata tajam yang dipegang Terdakwa sudah digunakan atau belum dan Saksi Hamkani juga tidak melihat bercak darah di senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa jenis herder, tidak ada sarung atau kumpanganya;
- Bahwa Korban mengalami tusukan akibat senjata tajam di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Hamkani tidak mengetahui motif Terdakwa menusuk Korban, yang Saksi Hamkani ketahui Terdakwa tidak terima adiknya Saksi M. Fathur di olok-olok Terdakwa dan Saksi Hamkani tidak mengetahui apa yang di olok-olok Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamkani mengetahui Korban meninggal dunia diperjalanan setelah diberitahu supir yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sepi, tidak ada orang hanya ada Terdakwa, Korban, Saksi M. Fathur, dan Saksi Hamkani sendiri dan kondisi parit berair;
- Bahwa Saksi Hamkani tidak mengetahui adanya permintaan maaf, perdamaian antara Terdakwa dan keluarga, dan tidak mengetahui adanya uang kompensasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian perawatan dengan tugasnya menebas tanaman yang sehari-harinya membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa sebelumnya Korban dan Saksi M. Fathur pernah bertengkar karena Korban mengolok-olok Saksi M. Fathur, Saksi Hamkani sudah pernah menasihati korban agar focus bekerja dan tidak perlu menghiraukan omongan orang lain;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sadar dan Saksi Hamkani tidak mencium bau minuman keras pada Terdakwa dan Korban;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. HENDRI RUDI SETIAWAN BIN NYAMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Hendri dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan terhadap Korban Akhmadu Baidi sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa Saksi Hendri bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);
- Bahwa saat kejadian Saksi Hendri sedang mengantar bibit sawit ke Blok S 47 Divisi 16 Plasma dengan mengendarai mobil Dump Truck;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi M. Fathur dan Terdakwa sedang menurunkan bibit sawit yang Saksi Hendri bawa, Korban dan Saksi Ilham lewat dengan mengendarai sepeda motor kemudian Korban berhenti tepat di belakang mobil lalu Saksi Hendri melihat Korban dan Saksi M. Fathur adu mulut dan saling mendorong kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang mobil membawa senjata tajam langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut korban kemudian korban lari ke arah kebun sawit di kejar Terdakwa dan Saksi M. Fathur. Setelah itu Saksi Hendri tidak mengetahui lagi kejadian yang terjadi di dalam kebun sawit karena Saksi Hendri pergi ke arah pos untuk meminta bantuan;
- Bahwa Saksi Hendri tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa berkelahi dan menusuk Korban dan tidak mengetahui penyebab perkelahian atau adu mulut antara Saksi M. Fathur dan Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam tapi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa Saksi Hendri tidak melihat Korban berdarah atau tidak Ketika ditusuk Terdakwa dan Saksi Hendri juga tidak melihat luka Korban di bagian kepala;
- Bahwa saat kejadian Saksi Hendri tidak mencium bau minuman keras pada Terdakwa dan Saksi M. Fathur, keduanya sadar karena saksi dari pagi bekerja bersama-sama bongkar dan memuat bibit;
- Bahwa jarak lokasi Saksi berada dengan tempat kejadian dalam kebun sawit di parit sekitar 5 meter;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. M. ILHAM BIN JUMAAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Ilham dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan terhadap Korban Akhmadu Baidi sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa Saksi Ilham bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu);
- Bahwa saat kejadian Saksi Ilham sedang mengendarai sepeda motor bersama Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Ilham dan Korban dengan mengendarai sepeda motor ingin mengambil kayu galam ke depan pos KM. 24 pada saat melintas korban dipanggil Saksi M. Fathur dipanggil "WOY" lalu Korban menyuruh Saksi Ilham untuk menghentikan sepeda motornya dan langsung mendatangi Saksi M. Fathur sedangkan Saksi Ilham tidak ikut turun dari kendaraan lalu Saksi Ilham melihat Korban dan Saksi M. Fathur adu mulut dan saling mendorong tidak berapa lama datang Terdakwa datang dari arah belakang mobil langsung menusukkan senjata tajam kearah perut korban kemudian korban lari ke arah kebun sawit di kejar Terdakwa dan Saksi M. Fathur. Melihat kejadian tersebut Saksi Ilham lari mencari bantuan dan bertemu Saksi Muhammad Nafis, Saksi Taufik Rahman, dan Saksi Hamkani lalu bersama-sama menuju tempat kejadian di kebun sawit;
- Bahwa saat kejadian penusukan Korban dan Saksi M. Fathur tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi Ilham tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa berkelahi dan menusuk Korban;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk Korban menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam tapi tidak mengetahui jenisnya, Terdakwa memegang senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Ilham tidak mencium bau minuman keras dari Korban;
- Bahwa Saksi Ilham melihat luka korban di perut dan tidak melihat luka di kepala;
- Bahwa Saksi Ilham tidak meleraikan Terdakwa dan Korban karena takut Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa jarak Saksi Ilham berdiri dari tempat kejadian kurang lebih sekitar 4m (empat meter) dan saksi melihat kejadian Terdakwa menusuk korban;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. M. FATHUR BIN NASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Fathur dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan terhadap Korban Akhmadu Baidi hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian pembibitan;
- Bahwa saat kejadian Saksi M. Fathur dan Terdakwa datang ke dekat mobil yang membawa bibit sawit kemudian korban lewat menggunakan sepeda motor sambil mengolok-olok Saksi M. Fathur kemudian korban berhenti dan menghampiri Saksi M. Fathur, berbicara di depan Saksi M. Fathur “apang” (kenapa), tidak berapa lama datang Terdakwa dari arah belakang sambil berlari ke arah Korban seperti menonjok ke arah perut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu korban berlari ke arah kebun sawit dikejar Terdakwa kemudian Saksi M. Fathur berlari juga dengan niat untuk meleraikan Terdakwa, pada saat berlari Saksi Fathur melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis herder mengenai bagian kepala sebelah kanan. Setelah itu korban terjatuh di pinggir parit menghadap Terdakwa, saat itu korban sempat memegang tangan sebelah kanan Terdakwa dan Saksi M. Fathur juga memegang tangan Terdakwa untuk tidak lagi berkelahi. Kemudian tidak berapa lama datang Saksi M. Hamkani datang ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang dan Saksi M. Fathur juga pergi meninggalkan korban;

- Bahwa awalnya Saksi Fathur mengira Terdakwa hanya memukul korban dengan tangan kosong ke arah perut karena Saksi Fathur tidak melihat senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban;
- Bahwa setelah saksi Fathur mengikuti Terdakwa mengejar korban sambil menyayat-nyatat pisau ke arah kepala korban, saksi Fathur baru menyadari jika Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya, Korban juga mengolok-olok dan mencekik di leher Saksi Fathur permasalahan tersebut sudah selesai karena ada perdamaian;
- Bahwa Korban mengalami tusukan akibat senjata tajam di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali akibat sayatan senjata tajam;
- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk Korban karena Terdakwa merupakan kakak Saksi Fathur yang tidak terima Saksi M. Fathur adiknya di olok-olok korban;
- Bahwa saat kejadian yang berusaha meleraikan Saksi Hamkani dan Saksi M. Fathur;
- Bahwa jarak Saksi Fathur berdiri dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih sekitar 1m (satu meter) dan Saksi Fathur menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita sebelumnya akan menusuk korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa sebelumnya digunakan untuk mengupas buah dan senjata tajam tersebut bukan senjata yang diperuntukkan untuk melukai korban;



- Bahwa keluarga Terdakwa ada niat untuk meminta maaf kepada keluarga korban namun takut tidak diterima;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada biaya kompensasi atau penggantian biaya berobat untuk Korban
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian pembibitan dengan tugas membersihkan dan menebas tanaman liar dan pekerjaan Terdakwa sebagian besar menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Terhadap keterangan Saksi Fathur tersebut Terdakwa keberatan bahwa Saksi Fathur melihat senjata tajam yang ditusukkan Terdakwa ke arah perut korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi Fathur menyatakan bahwa Saksi Fathur melihat senjata tajam yang ditusukkan Terdakwa ke arah perut korban;

5. MUHAMMAD NAFIS BIN ARAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi Nafis dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan terhadap Korban Akhmadu Baidi hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa Saksi Nafis bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian perawatan kebun;
- Bahwa Saksi Nafis tidak mengetahui awal kejadian, saat itu Saksi Nafis bersama Saksi Taufik Rahman dan Saksi Hamkani sedang berada di Blok 48 datang Saksi Ilham yang memberitahukan bahwa korban berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi M. Fathur setelah itu Saksi Muhammad Nafis bersama Saksi Taufik Rahman dan Saksi Hamkani langsung menuju tempat



perkelahian. Setelah di tempat, Saksi Hamkani langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan Saksi M. Fathur menjauh kemudian Saksi Muhammad Nafis dan Saksi Taufik Rahman mengangkat korban dan membawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau menggunakan mobil milik perusahaan;

- Bahwa saat Saksi Nafis tiba, Korban sudah berada di parit, kondisi korban masih bergerak, mengalami sesak nafas namun Saksi tidak melihat keluar darah karena kondisi parit berair;
- Bahwa Saksi Nafis melihat luka sayat 2 (dua) kali di kepala Korban pada saat mengangkat kepala korban dan melihat lagi luka di perut pada saat di perjalanan menuju RS
- Bahwa yang ikut berangkat ke rumah Sakit yaitu Saksi, Saksi Taufik Rahman, Saksi Ilham dan Supir;
- Bahwa setiba di rumah sakit, Korban sudah tidak bergerak dan Dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian ke rumah sakit sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. TAUFIK RAHMAN BIN JAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa Saksi Taufik bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian perawatan kebun;
- Bahwa Saksi Taufik tidak mengetahui awal kejadian, saat itu Saksi bersama Saksi Taufik Rahman dan Saksi Hamkani sedang berada di Blok 48 datang Saksi Ilham yang memberitahukan bahwa korban berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi M. Fathur setelah itu Saksi Nafis bersama



Saksi Taufik Rahman dan Saksi Hamkani langsung menuju tempat perkelahan. Setelah di tempat Saksi Hamkani langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan Saksi M. Fathur menjauh kemudian Saksi Muhammad Nafis dan Saksi Taufik Rahman mengangkat korban dan membawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau menggunakan mobil milik perusahaan;

- Bahwa saat Saksi Taufik tiba, Korban sudah berada di parit, kondisi korban masih bergerak, mengalami sesak nafas namun Saksi Taufik tidak melihat keluar darah karena kondisi parit berair;
- Bahwa Saksi Taufik melihat luka sayat 2 (dua) kali di kepala Korban pada saat mengangkat kepala korban dan melihat lagi luka di perut pada saat di perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa yang ikut berangkat ke rumah sakit yaitu Saksi Muhammad Nafis, Saksi Taufik Rahman, Saksi Ilham, dan Supir;
- Bahwa setiba di rumah sakit korban sudah tidak bergerak dan dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak tempat kejadian ke rumah sakit sekitar 30 menit;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut;

1. dr. RESTI RIYANDINA MUJIARTO BIN H. MUJIARTO memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dipersidangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum luar terhadap Korban Akhmadu Baidi;
- Bahwa Korban Akhmadu Baidi dibawa ke di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul pada tanggal 14 November pukul 10.20 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul, Korban sudah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti tensi, nadi dan Korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada Korban ditemukan di kepala : - tampak luka robek dengan tepi rata di kepala sebelah kanan dengan panjang tujuh belas senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima senti meter dengan dasar selaput tengkorak, - tampak luka robek di kepala belakang dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga senti meter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, pada bagian perut : Tampak luka tusuk dengan tepi rata di bagian perut dengan panjang tiga sentimeter. Lebar satu senti meter dan dalam lima senti meter;
- Bahwa penyebab luka pada bagian perut dan kepala korban hingga meninggal dunia kemungkinan akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan pendarahan yang tidak segera ditangani;
- Bahwa korban meninggal kemungkinan sekitar 5-6 jam sebelumnya karena belum ada kaku mayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berdasarkan surat pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul nomor: 224/VeR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	: Tampak luka robek dengan tepi rata di kepala sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dengan dasar selaput tengkorak
Leher	: Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung	: Tidak terdapat kelainan
Perut/Pinggang	: Tampak luka tusuk dengan tepi rata di bagian perut dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter
Anggota Gerak Atas	: Tidak terdapat kelainan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genetalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan
Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 332/SKK/RSUD-DS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter penanggungjawab pasien dr. RESTI RIYANDINA M. menerangkan AKHMADU BAIDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Bulan November tahun 2024 di RSUD Datu Sanggul Rantau

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Akhmadu Baidi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi M. Fatur yang merupakan adik Terdakwa sedang memuat bibit sawit di Blok 49. Setelah memuat bibit ke dalam truk yang disupiri Saksi Hendri Rudi Setiawan kami langsung bergeser ke Blok S 47. Sesampainya di Blok S47 ketika ingin menurunkan bibit sawit melintas korban bersama Saksi Ilham. Kemudian korban mengolok-olok Saksi M. Fatur dan korban berhenti lalu menghampiri Saksi M. Fatur berbicara "apang" (kenapa). Kemudian Terdakwa melihat korban dan Saksi M. Fatur cekcok. Lalu Terdakwa langsung mendatangi Korban sambil dengan tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis herder yang diambil sebelumnya di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke bagian perut korban. Setelah itu korban berlari ke arah kebun sawit dan Terdakwa mengejar korban sambil mengarahkan dan mengayunkan-ayunkan senjata tajam tersebut mengenai bagian kepala belakang dan kepala bagian sebelah kanan korban. Setelah itu, korban terjatuh menghadap Terdakwa dan korban juga memegang tangan sebelah



kanan Terdakwa sehingga terjatuh juga. Saat itu, Saksi M. Fatur juga memegang tangan sebelah kanan Terdakwa untuk tidak lagi berkelahi, kemudian tidak berapa lama Saksi M. Hamkani datang ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang kemudian Terdakwa disusul Saksi M. Fatur pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal korban merupakan teman kerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) namun beda divisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban namun adik Terdakwa yaitu Saksi M. Fatur pernah memiliki masalah dengan korban tapi sudah didamaikan;
- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk Korban karena tidak terima adik Terdakwa Saksi M. Fatur diolok-olok korban, adik Terdakwa Saksi M. Fatur mempunyai penyakit epilepsi dan Terdakwa takut kalau diganggu terus-terusan Saksi M. Fatur dapat kejang-kejang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan senjata tajam jenis herder menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian perut dan 2 (dua) kali pada saat mengejar korban mengenai bagian kepala belakang dan kepala bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibeli dipasar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dari rumah dan diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju dan sebelumnya senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk mengupas buah mangga;
- Bahwa kondisi terakhir korban pada saat dilarikan masih bernafas dan Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah dikabari oleh Saksi Hamkani;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar sabetan senjata tajam Terdakwa mengenai bagian kepala korban dan baru mengetahuinya pada saat diperiksa anggota kepolisian;



- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada niat untuk meminta maaf kepada keluarga korban namun takut tidak diterima
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada biaya kompensasi atau penggantian biaya berobat maupun biaya duka untuk keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian pembibitan sudah 4 (empat) bulan dengan tugas membersihkan dan menebas tanaman liar dan sehari-hari diwajibkan membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis herder tersebut karena hendak mengupas buah;
- Bahwa setelah kejadian senjata tajam jenis herder milik tersebut dibuang Terdakwa ke kebun sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan Panjang sekitar 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Benuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehati;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi M. Fatur yang merupakan adik Terdakwa sedang memuat bibit sawit di Blok 49. Setelah memuat bibit ke dalam truk



yang disupiri Saksi Hendri Rudi Setiawan kami langsung bergeser ke Blok S 47. Sesampainya di Blok S47 ketika ingin menurunkan bibit sawit melintas korban bersama Saksi Ilham. Kemudian korban mengolok-olok Saksi M. Fatur dan korban berhenti lalu menghampiri Saksi M. Fatur berbicara "apang" (kenapa). Kemudian Terdakwa melihat korban dan Saksi M. Fatur cekcok. Lalu Terdakwa langsung mendatangi Korban sambil dengan tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis herder yang diambil sebelumnya di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke bagian perut korban. Setelah itu korban berlari ke arah kebun sawit dan Terdakwa mengejar korban sambil mengarahkan dan mengayunkan-ayunkan senjata tajam tersebut mengenai bagian kepala belakang dan kepala bagian sebelah kanan korban. Setelah itu, korban terjatuh menghadap Terdakwa dan korban juga memegang tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga terjatuh juga. Saat itu, Saksi M. Fatur juga memegang tangan sebelah kanan Terdakwa untuk tidak lagi berkelahi, kemudian tidak berapa lama Saksi M. Hamkani datang ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang kemudian Terdakwa disusul Saksi M. Fatur pergi meninggalkan korban;

3. Bahwa Terdakwa mengenal korban merupakan teman kerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) namun beda divisi;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban namun adik Terdakwa yaitu Saksi M. Fatur pernah memiliki masalah dengan korban tapi sudah didamaikan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa menusuk Korban karena tidak terima adik Terdakwa Saksi M. Fatur diolok-olok korban, adik Terdakwa Saksi M. Fatur mempunyai penyakit epilepsi dan Terdakwa takut kalau diganggu terus-terusan Saksi M. Fatur dapat kejang-kejang;
6. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan senjata tajam jenis herder menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian perut dan 2 (dua) kali pada saat mengejar korban mengenai bagian kepala belakang dan kepala bagian sebelah kanan;
7. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan senjata tajam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dibeli dipasar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dari rumah dan diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju dan sebelumnya senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk mengupas buah mangga;

9. Bahwa kondisi terakhir korban pada saat dileraikan masih bernafas dan Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah dikabari;

10. Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak minum minuman keras;

11. Bahwa Terdakwa tidak sadar sabetan senjata tajam Terdakwa mengenai bagian kepala korban dan baru mengetahuinya pada saat diperiksa anggota kepolisian;

12. Bahwa Terdakwa dan keluarga ada niat untuk meminta maaf kepada keluarga korban namun takut tidak diterima

13. Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada biaya kompensasi atau penggantian biaya berobat maupun biaya duka untuk keluarga korban;

14. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian pembibitan sudah 4 (empat) bulan dengan tugas membersihkan dan menebas tanaman liar dan sehari-hari diwajibkan membawa senjata tajam jenis parang;

15. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis herder tersebut karena hendak mengupas buah;

16. Bahwa setelah kejadian senjata tajam jenis herder milik tersebut dibuang Terdakwa ke kebun sawit;

17. Bahwa Saksi Hamkani tidak mengetahui motif Terdakwa menusuk Korban, yang Saksi Hamkani ketahui Terdakwa tidak terima adiknya Saksi M. Fathur di olok-olok Terdakwa dan Saksi Hamkani tidak mengetahui apa yang di olok-olok Terdakwa;

18. Bahwa Saksi Hamkani mengetahui Korban meninggal dunia diperjalanan setelah diberitahu supir yang membawa korban ke rumah sakit;

19. Bahwa situasi pada saat kejadian sepi, tidak ada orang hanya ada Terdakwa, Korban, Saksi M. Fathur, dan Saksi Hamkani sendiri dan kondisi parit berair;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi Hamkani tidak mengetahui adanya permintaan maaf, perdamaian antara Terdakwa dan keluarga, dan tidak mengetahui adanya uang kompensasi;
21. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) bagian perawatan dengan tugasnya menebas tanaman yang sehari-harinya membawa senjata tajam jenis parang;
22. Bahwa saat kejadian Terdakwa sadar dan Saksi Hamkani tidak mencium bau minuman keras pada Terdakwa dan Korban;
23. Bahwa saat Saksi Taufik tiba, Korban sudah berada di parit, kondisi korban masih bergerak, mengalami sesak nafas namun Saksi Taufik tidak melihat keluar darah karena kondisi parit berair;
24. Bahwa Saksi Taufik melihat luka sayat 2 (dua) kali di kepala Korban pada saat mengangkat kepala korban dan melihat lagi luka di perut pada saat di perjalanan menuju rumah sakit;
25. Bahwa yang ikut berangkat ke rumah sakit yaitu Saksi Muhammad Nafis, Saksi Taufik Rahman, Saksi Ilham, dan Supir;
26. Bahwa setiba di rumah sakit korban sudah tidak bergerak dan dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia;
27. Bahwa jarak tempat kejadian ke rumah sakit sekitar 30 menit;
28. Bahwa Ahli yang melakukan visum luar terhadap Korban Akhmadu Baidi;
29. Bahwa Korban Akhmadu Baidi dibawa ke di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul pada tanggal 14 November pukul 10.20 WITA;
30. Bahwa saat datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul, Korban sudah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti tensi, nadi dan Korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
31. Bahwa pada Korban ditemukan di kepala : - tampak luka robek dengan tepi rata di kepala sebelah kanan dengan panjang tujuh belas senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima senti meter dengan dasar selaput tengkorak, - tampak luka robek di kepala belakang dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga senti meter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, pada bagian perut : Tampak luka tusuk dengan tepi rata di bagian perut dengan panjang tiga sentimeter. Lebar satu senti meter dan dalam lima senti meter;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



32. Bahwa penyebab luka pada bagian perut dan kepala korban hingga meninggal dunia kemungkinan akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan pendarahan yang tidak segera ditangani;

33. Bahwa korban meninggal kemungkinan sekitar 5-6 jam sebelumnya karena belum ada kaku mayat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan dengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Muhammad Habibi Bin Nasrun** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-11/tapin/02/2025 tanggal 10 Maret 2025, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Muhammad Habibi Bin Nasrun**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah



selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Muhammad Habibi Bin Nasrun** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui”, yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;



Menimbang bahwa unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbul kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa itu, oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal misalnya memikirkan kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Perkebunan PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) Blok S 47 Divisi 16 Plasma Sehat. Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi M. Fatur yang merupakan adik Terdakwa sedang memuat bibit sawit di Blok 49. Setelah memuat bibit ke dalam truk yang disupiri Saksi Hendri Rudi Setiawan kami langsung bergeser ke Blok S 47. Sesampainya di Blok S47 ketika ingin menurunkan bibit sawit melintas korban bersama Saksi Ilham. Kemudian korban mengolok-olok Saksi M. Fatur dan korban berhenti lalu menghampiri Saksi M. Fatur berbicara “apang” (kenapa). Kemudian Terdakwa melihat korban dan Saksi M. Fatur cekcok. Lalu Terdakwa langsung mendatangi Korban sambil dengan tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis herder yang diambil sebelumnya di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke bagian perut korban. Setelah itu korban berlari ke arah kebun sawit dan Terdakwa mengejar korban sambil mengarahkan dan mengayunkan-ayunkan senjata tajam tersebut mengenai bagian kepala belakang dan kepala bagian sebelah kanan korban. Setelah itu, korban terjatuh menghadap Terdakwa dan korban juga memegang tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga terjatuh juga. Saat itu, Saksi M. Fatur juga memegang tangan sebelah kanan Terdakwa untuk tidak lagi berkelahi, kemudian tidak berapa lama Saksi M. Hamkani datang ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang kemudian Terdakwa disusul Saksi M. Fatur pergi meninggalkan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Terdakwa melukai korban dengan menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) centimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat hingga Korban Akhmadu Baidi mengalami luka robek dengan tepi rata di kepala sebelah kanan dengan panjang tujuh belas senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima senti meter dengan dasar selaput tengkorak, - tampak luka robek di kepala belakang dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga senti meter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, pada bagian perut : Tampak luka tusuk dengan tepi rata di bagian perut dengan panjang tiga sentimeter. Lebar satu senti meter dan dalam lima senti meter;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul nomor: 224/VeR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama AKHMADU BAIDI Bin (Alm) UDIN dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tampak luka robek dengan tepi rata di kepala sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dengan dasar selaput tengkorak
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut/Pinggang	:	Tampak luka tusuk dengan tepi rata di bagian perut dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter
Anggota Gerak Atas	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong	:	Tidak terdapat kelainan
Kesimpulan		

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

Menimbang bahwa akibat dari kejadian Terdakwa menusuk organ vital korban menyebabkan korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 332/SKK/RSUD-DS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh dokter penanggungjawab pasien dr.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resti Riyandina M, menerangkan AKHMADU BAIDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Bulan November tahun 2024 di RSUD Datu Sanggul Rantau;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian dikarenakan Terdakwa secara sadar menggunakan senjata tajam untuk menusuk perut Korban dan Terdakwa menyadari akibat yang Terdakwa lakukan dari menusuk Korban akan menyebabkan kematian pada Korban. Selain itu, Terdakwa menusuk bagian perut Korban, Terdakwa yang Terdakwa tahu bahwa di area perut berada organ-organ vital di dalamnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka selanjutnya untuk dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan Terdakwa kooperatif di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam;

Yang merupakan alat dan pakaiaan yang digunakan korban maupun Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana dan membuat trauma keluarga korban sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Akhmadu Baidi dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Habibi Bin Nasrun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Habibi Bin Nasrun** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirajati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

ttd

Shelly Yulianti, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Isnaini Imroatus Solichah, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rta



Aulia Rachmi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)